

개선 요구

1. 제 목 : 중대 경영위험 보고체계 신설 및 운영 필요
2. 소관부점 : 기획조정실(리스크관리부)
3. 내 용 :

가. 업무개요

기획조정실 내 리스크관리부는 「업무분장세칙」 제7조 제2항에 따라 리스크관리 업무 기획 및 총괄 역할을 수행하고 있으며, 공사의 경영 활동에 수반되는 각종 리스크를 효율적으로 관리하기 위해 제반 조직과 관리방법 등 필요한 사항을 규정하는 「리스크관리세칙」(이하 “세칙” 이라 한다)의 소관부점이다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

세칙 제43조 제2항에 따르면 담당부점¹⁾은 소관업무의 리스크에 중대한 영향을 미치는 사안이 발생하거나 발생이 예상되는 경우 그 원인을 파악하고 대책을 수립하여 주무부점²⁾에 제출하도록 되어 있고, 같은 조 제3항에 따르면 주무부점은 제2항에 따라 제출받은 관리실적 및 대책 등을 분석하여 그 적정성에 대한 검토의견을 제시할 수 있다고 되어 있다.

1) 리스크를 보유하거나 발생시키는 부점으로 ‘개별 사업부점’을 말함

2) 세칙에 따라 공사의 리스크관리 업무를 총괄하는 ‘리스크관리부’를 말함

또한, 세칙 제44조 제1항에 따르면 담당부점은 소관업무의 리스크가 손실로 실현된 경우 원인과 현황을 파악하여 주무부점에 통보한다고 되어 있고, 같은 조 제2항에 따르면 주무부점은 제1항에 따라 통보받은 손실사건을 분석하여 리스크 특성 등이 유사한 익스포저로부터 손실이 추가 발생할 가능성을 점검한다고 되어 있으며, 세칙 제45조 제1항에 따르면 주무부점장은 제44조 제2항에 따른 점검결과를 관련 부점에 통보하고 필요하다고 판단되는 경우 담당부점장에게 개선조치를 요구할 수 있도록 정하고 있다.

이는 리스크 관리업무가 세칙 제4조에 따라 전사적·종합적·독립적으로 이루어질 수 있게 주무부점과 담당부점의 역할과 책임을 중복이나 누락이 없도록 분리하고 [그림 3]과 같이 견제와 균형을 이룰 수 있도록 권한과 의무를 부여한다는 업무처리 원칙에 기초하고 있으며, 리스크 관리 실무조직(주무부점, 담당부점)의 세부 수행업무는 [표 44]와 같다.

[그림 3] 공사 사업수행 및 리스크관리 프로세스



[표 44] 리스크관리 실무조직별 수행 업무 및 권한·의무

구분	주무부점(리스크관리부)	담당부점(개별 사업부점)
수행 업무	- 리스크관리 정책, 전략·절차의 수립 및 시행 총괄 - 리스크관리 시스템 운영 총괄	- 소관업무의 리스크에 대한 관리계획 수립 및 시행 - 소관업무의 리스크 측정 및 한도 관리

구분	주무부점(리스크관리부)	담당부점(개별 사업부점)
	▸ 리스크 한도 관리 총괄 ▸ 리스크 측정 및 관리방법 등 기준 제시 ▸ 담당부점의 리스크관리 현황 점검 ▸ 위기상황관리대책 수립 및 운영 총괄 ▸ 회의체 운영 및 의결사항의 이행 총괄 ▸ 경영진에 대한 리스크 관련 정보 제공	▸ 소관업무의 리스크에 대한 주기적인 점검 및 관리 ▸ 회의체 의결사항의 이행
권한/의무	담당부점 앞 상기 업무수행에 필요한 자료, 협의, 이행, 개선 및 시정 등을 요구 또는 요청할 수 있음	리스크관리 정책, 전략 및 절차를 준수하고, 주무부점의 요구나 요청에 적극 협조하여야 함

한편, 「안전·보건관리 업무세칙³⁾」 제49조 제3항에 따르면 소관부점⁴⁾의 장은 중대재해 또는 중대건설현장사고가 발생한 경우 긴급조치 후 안전보건관리책임자와 안전총괄부점의 장에게 지체 없이 보고하고 [표 45]와 같이 ‘재해⁵⁾ 발생 시 보고 체계⁶⁾’를 따르도록 정하고 있다.

[표 45] 재해 발생 시 보고 체계

구분	보고절차	수행 업무
최초 인지 및 사고현황 보고	중대재해 발생 부사장 (안전보건관리책임자) 건설공사—사업소관 참여자* 부점 소속 본부장** —안전관리부 (통보) (보고)	(사업소관부점) 최초 인지 후 응급조치하고 안전관리부 알림 (발생 즉시) (건설참여자***) 최초 인지 후 종합정보망(www.csi.go.kr) 입력 (6시간 이내) (사업소관부점***) CSI 사고 확인 (48시간 이내)
사고 원인 조사 보고	사업소관 부점 ————— 안전관리부	(사업소관부점) [사고원인 조사보고서] 작성 후 안전관리부 문서 통보 (48시간 이내)

3) 「공공기관의 안전관리에 관한 지침」에 따라 공사의 안전·보건 업무수행에 필요한 사항을 규정하는 내규로 공사의 모든 사업·사업장·시설물이 의무 적용대상은 아니나, 안전 위험 예방 및 사후관리에 있어 적용 가능한 업무처리 원칙과 세부절차는 참고할 필요 있음

4) 안전·보건관리 대상 사업·시설 또는 기타 시설물을 관리하고 있는 부점

5) 재앙으로 말미암아 받는 피해로서 지진, 태풍, 홍수, 가뭄, 해일, 화재, 전염병 따위에 의하여 받게 되는 피해를 말함

6) 「안전보건경영시스템 지침서(23.11.24. 개정본)」 제16장 참고

- * <작업장, 시설물> 사고 보고의 경우 ‘시설관리자’
- ** <건설사업장> 사고 보고의 경우 ‘공공개발부문 총괄이사’
- *** 해당 수행업무는 <건설사업장> 사고 보고인 경우에만 적용

이처럼, 재해 등으로 공사가 수행하는 사업의 평판 또는 담보물 등에 중대한 영향을 미치는 사안이 발생한 경우, 해당 리스크를 적기에 인식·대응하고 예상손실을 최소화하기 위해서는 담당부점과 주무부점이 각각 개별 리스크 방어(내부통제 1선)와 전사 리스크 통할(내부통제 2선)에 있어 각자의 권한과 의무를 적극적으로 이행하여야 한다.

또한, 공사에 중대한 영향을 미치는 사안은 지체 없이 공사 임원진에게 발생 사실이 보고되어야 하고, 리스크 통할 관리를 위해 원인분석 및 대책수립 이전이라 하더라도 사건/사고 발생사실 자체가 주요 내부통제 부점 등에도 보고되어야 하며, 이러한 일련의 업무처리 절차는 내규상으로도 미비한 부분이 없어야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 공사가 수행하는 사업의 리스크에 중대한 영향을 미치는 사건/사고에 대한 발생사실 보고 및 후속업무 처리 실태를 점검한 결과

[표 46]과 같이 기업자산인수처에서 2020. 12. 21. 인수한 ㉠㉠㉠㉠㉠ 공장에 2024. 2. 6. 12:30분경 화재가 발생하여 6,148.28㎡에 달하는 건물이 전소(인명피해는 없음)되었는데

[표 46] ㉠㉠㉠㉠㉠ 현황 및 대상자산 명세

“기재 생략”

“기재 생략”

사업부점에서 ①보험처리 예상분석 결과와 ②시나리오별 대응방안 등 세부대책을 2024. 2. 22. 감사실에만 보고하고 리스크관리부에는 해당 사안을 보고하지 않았으며, 감사실에서 리스크관리 업무협의 등 진행 경과를 재차 확인한 4월 중순까지도 관련 내용을 리스크관리부에 보고·협의하는 절차를 이행하지 않은⁷⁾ 것으로 확인되었다.

한편, 세척 제52조에서 실무조직은 적기에 필요한 조치를 취할 수 있도록 적시에 보고하는 것을 원칙으로 하고 있는데, 위 사례와 같이 부정적인 영향을 끼치는 사건/사고에 있어 ‘적기’와 ‘적시’는 보고자에게 해당 사안을 소극적으로 바라볼 경향성을 제공할 뿐만 아니라 보고자에 따라 업무처리 기준을 달리 해석할 여지가 있으므로 보고 시점에 대한 구속력 있는 업무처리 기준 수립이 필요한 것으로 확인되었다.

또한, 인수 기업자산의 경우 [표 47]과 같이 부동산 매매계약서와 임대차계약서상 지원기업의 관리책임에 대한 계약조항을 근거로 「안전·보건관리 업무세칙」에 따른 공사의 안전·보건관리 대상 사업 및 시설⁸⁾

7) 2024. 4. 18. 사업부점에 관련 업무 진행경과를 확인한 결과, 3월 초 감사실에서 리스크관리부에 지원기업 공장 전소 사실을 알려준 이후 단순 화재 발생사실만 공유되었을 뿐, 손해액 미확정 등 사유로 보고 적기가 도래하지 않았다고 판단하여 보고세부사항에 대한 별도 협의는 진행하지 않음

8) 가. 「산업안전보건법」에 따라 안전·보건조치 의무를 지는 사업 및 사업장
나. 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」에 따라 공사가 관리주체로서 관리하는 시설물 및 같은 법 적용대상 시설물 이외의 시설물

에서 상당 부분 제외⁹⁾되어 있는 점을 고려할 때, 안전·보건관리대상 사업 및 시설 외 공사 사업 전반의 재무 및 운영리스크에 대한 보다 적극적인 관리를 위해서는 세척에도 중대 사건/사고의 최초 발생사실 보고¹⁰⁾에 대한 업무처리 기준을 마련할 필요가 있었다.

[표 47] 인수 기업자산의 관리책임에 대한 계약조항 발췌

부동산 매매계약서 제19조 제4항	부동산 임대차계약서 제12조
“기재 생략”	“기재 생략”

다. 공사에서 발주하는 건설공사(工事)의 현장
 라. 그 밖에 공사의 사육 등 공사의 관리가 필요한 사업 및 시설

9) 2024년 4월 기준 신탁 방식 인수 건을 제외한 인수 기업자산 총 75개 중 5개만 「안전·보건관리 업무세칙」상 안전관리대상 사업·시설에 해당

10) 본 건의 경우 화재발생 당일 기업지원본부 총괄이사에게, 다음 날 사장에게 유선으로 보고하였으며, 이틀 후인 2024.2.8. 해당 사실을 사장 등 공사 임원진에 별도로 보고함

[소관부점 의견] ①리스크관리부는 재해 등 안전·보건 사업장 및 시설에 대한 관리(안전관리부) 및 내부통제 업무('24.2.1.자 준법경영실 신설)는 별도 부서에서 담당하므로 모든 사건/사고를 '리스크'로 간주하여 리스크 관리부 소관업무 사안으로 보는 것은 적절하지 않다고 주장하면서 기업 자산의 담보물 관리도 동 사업장·시설 관리 대상에 해당하는지 명확한 정의 및 업무분장이 구분되어야 하며, 시설물·사업장 관리를 세칙상 '운영리스크(비재무리스크)'로 본다 하더라도 '운영리스크'는 '내부 통제'에 해당하고 내부통제 전담부점 신설에 따라 재해 등 사건/사고가 내부통제 업무에 해당되는지 명확한 정의 및 업무분장도 선행되어야 한다는 의견을 제시하였다.

그러나 안전관리부의 관리대상은 「안전·보건관리 업무세칙」에 따라 '각주 8'과 같이 한정¹¹⁾되어 있고 S&LB 사업의 특성(책임임대차)을 고려하여 '각주 9'와 같이 인수 기업자산 총 75개 중 5개의 자산에 대해서만 관리 중인 상황임을 고려할 때, 본 조치요구 관련 사안을 안전관리부 소관으로 보는 것은 무리이며, 오히려 S&LB 자산 대부분이 안전관리부 관리대상에서 벗어나 있다는 측면에서 공사가 수행하는 사업의 평판 또는 담보물 등에 중대한 영향을 미치는 사안이 발생한 경우 리스크 관리체계상 보완책을 마련하는 것이 타당하다고 판단된다.

아울러, 본 조치요구의 핵심은 공사가 금융을 지원한 담보물이 훼손되었고 공사와 지원기업이 가입한 보험으로도 모든 비용이 감당되지 않을 가능성이 높은 부정적인 사건/사고가 공사 리스크관리 총괄부점에 제대로 보고되지 않는 등 관리체계상 루프홀에 대한 것이지 화재발생 및 대처에 관한 것이 아니므로 이를 안전관리 업무로 보기는 어렵다.

11) 「공공기관의 안전관리에 관한 지침」 제6조에 따라 안전관리 대상 사업장·시설물을 포함한 “한국자산관리공사 안전경영책임계획”을 매년 승인(이사회 의결)받고 있음

그리고 내부통제 총괄부점인 준법경영실이 신설된 것은 사실이나, 4개월이 지난 현재, 기존 부점¹²⁾의 다양한 업무와 관련 내규를 이관 받아 업무체계를 잡아가는 단계로 내부통제 관련 ‘사업부점-리스크관리부-준법경영실’ 간 역할 및 책임 등에 대한 세부적인 기준이 마련되어 있지 않은 상황에서 공사에서 유일하게 재무/운영리스크를 정의하고 그 관리방법 등을 정하고 있는 세칙의 소관부점인 리스크관리부 외에 다른 부점을 본 조치요구 관련 업무 소관부점으로 볼만한 근거는 부족하다.

②또한, 리스크관리부는 리스크관리부가 관리해야 할 리스크(Risk)의 정의는 ‘재무적 손실 발생 가능성(불확실성)’으로 모든 종류의 사건/사고인 ‘위험(Danger)’과 개념을 혼재하여 리스크관리부 업무로 분류되는 것도 부적절하며, ㉠㉡㉢㉣㉤의 경우에도 리스크관리심의회(’20.12.15.) 안전상 주요 위험요인에 대한 사전적 관리방안(체크리스트)이 제시되었고 사후 관리현황(주기적, 수시)도 보고하도록 명시되어 있는 바, 이미 구체적인 업무 수행 기준이 마련되어 있다는 의견을 제시하였다.

그러나 앞서 살펴보았듯이 본 조치요구의 핵심은 지원기업의 사업 기반이자 장래에 공사가 금융지원액을 상환 받아야 할 담보물이 심각하게 훼손되었음에도 사업부점(내부통제 1선)과 리스크관리부(내부통제 2선) 간 보고 및 협조 체계가 제대로 작동하지 않은 등 사후관리 관점에서 일부 미비한 업무처리 기준을 개선하자는 것으로 사전적 관리가 부실했다는 내용은 아니며, 특이사항이 없는 경우 주기적인 보고로 충분하나, 담보물 훼손 등 부정적인 사건/사고에 대해서는 ‘수시’ 보다는 ‘지체 없이’ 또는 ‘즉시’라는 업무처리 기준이 더 적합하다.

12) 감사실, 법규실, ESG성과혁신실, 디지털시스템실, 정보보안부

③이 밖에도 리스크관리부는 리스크관리부 앞 공유/통지 여부는 사업부점이 판단/결정할 영역이며, 본건에 대해 리스크관리부보다 상위 의사결정 체계인 경영진 보고(감사실 포함)를 통해 초도 보고를 포함한 대책·결과 보고를 완료하였으므로 리스크관리심의회 안전을 통한 업무 처리 기준 외에 추가로 별도의 구속력 있는 기준을 마련하는 것은 요식행위에 불과하고 사후 보고사항을 소급하여 사전 보고까지 지적하는 것은 부적절하다는 의견을 제시하였다.

그러나 담보물 전소 등 공사 투자액 회수와 관련한 부정적인 사건/사고를 리스크관리부에 공유/통지하는 것에 대해 사업부점이 판단/결정할 영역이라고 주장하는 것은 세칙에 기반을 둔 [그림 3]과 [표 44]의 공사 리스크관리 업무체계에 배치되는 주장일 뿐더러 이 경우 리스크관리부는 사업부점의 모든 의사결정이 끝난 이후 통보만 받게 되므로 부점의 리스크 관리방향인 ‘선제’, ‘적기’ 와도 맞지 않다.

또한, 본 사안이 공사 경영진에 지체 없이 보고될 수 있었던 것은 사장의 지시에 따른 것으로 초도보고 절차 등 시스템에 의한 업무처리라고 보기는 어렵고, 이후 상세 보고자료에 전소된 건물의 재축/미재축 등에 따른 시나리오별 대응방안이 구체적으로 수립되어 있기는 하나, 현재 지원기업과 향후 업무처리 방안에 대한 협의가 완결되지 않은 상태임에도 결과보고까지 완료되었다는 인식에는 동의하기 어렵다.

아울러, 앞서 언급하였듯이 리스크관리심의회 안전상 업무처리 기준(주기적, 수시)이 무조건적으로 부적절하다고 보기는 어려우나, 사업부점에서 해당 사안을 감사실 보고(2024. 2. 22.) 이후에도 약 3개월 동안 ‘적기’와 ‘적시’가 도래하지 않았고 확정적인 대책 수립이 되지 않았다고 판단하여 리스크관리 총괄부점 앞 자료 공유 및 업무협의를

진행하지 않은 것을 확인하고도 세척상 모니터링 및 통제 업무와 관련하여 보다 구속력 있는 업무처리 기준을 마련하는 것이 요식행위에 불과하다는 주장에 대해서는 내부통제 관점에서 수긍하기 어렵다.

4. 조치할 사항

기획조정실장(리스크관리부장)은 공사 경영활동에 수반되는 중대 사안이 전사적·종합적으로 관리될 수 있도록 「리스크관리세칙」에서 정하는 관련 업무처리 절차를 전 부점에 안내하는 한편, 보고시점에 있어 구속력을 가지도록 업무처리 기준을 개선하며, 중대 사안이 지체 없이 공사 임원진과 주요 내부통제 부점 등에 공유될 수 있게 초도보고 등 업무 절차를 마련하시기 바랍니다.(개선)